

한국가스공사 상임감사위원

주의요구 및 통보

일련번호 제22-공급종합-21호

제목 시설관리용역에 대한 노무비 구분관리 및 지급확인제 준수 필요

소관부서 ㉮㉮본부 서울·★★★★본부

조치부서 상생경영본부 ▲▲처, ⊗⊗⊗⊗처

내용

1. 업무 개요

우리공사 「직제규정 시행세칙」 [별표 2] 분장업무에 따르면 ▲▲처 ●●●● 부는 전사 사옥관리(시설 및 청소)용역계약 및 운영을 담당하고 있다.

한편 같은 규정에 따르면, ㉮㉮㉮㉮본부 ▽▽부와 ★★★★★본부 ▽▽부는 각 지역본부의 서무 및 업무현황 총괄 담당부서로서 사옥관리용역에 대한 기성검사 및 대가지급과 준공처리를 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

우리공사 「용역계약 일반조건」 제28조의4에 따르면 ① 「국가를당사자로하는 계약에관한법률 시행규칙」 제23조의3 각 호의 용역계약¹⁾의 경우 계약상대자는 우리공사와 협의하여 정한 노무비 지급기일에 맞추어 매월 모든 근로자(직접노무비 대상에 한하여, 하수급이 고용한 근로자를 포함)의 노무비 청구내역(근로자 개인별 성명, 임금 및 연락처 등)을 제출하여야 하고 ②계약담당자는 제1항에

1) 단순노무에 의한 용역 : 청소용역, 검침용역, 경비시스템 등에 의하지 않는 단순경비 또는 관리용역 등

따른 노무비 청구내역을 확인하고 청구를 받은 날로부터 5일 이내에 계약상대자의 노무비 전용계좌로 해당 노무비를 지급하여야 하며(이하 “구분관리”라 한다) ④ 계약상대자는 제1항에 따라 노무비 지급을 청구할 때에 전월 노무비 지급내역(계약상대자 및 하수급인의 노무비 전용계좌 이체내역 등 증빙서류)을 제출하여야 하며, 용역담당직원은 동 지급내역과 계약상대자가 이미 제출한 같은 달의 청구내역을 비교하여 임금 미지급이 확인된 경우에는 해당 사실을 지방 고용노동(지)청에 통보(이하 “지급확인”이라 한다)하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

★★★★본부 ∇∇부는 지난 3년 간 “2019년 ★★★★★본부 청소용역 계약” 등 3건의 사옥관리용역을 관리 감독하면서 「용역계약 일반조건」 제28조의4에 따른 노무비 구분관리 및 지급확인 절차를 이행하지 않고 노무비를 경비와 함께 기성 및 준공금 지급시에 포함하여 지급하였다.

또한 ■■■■본부 ∇∇부는 지난 3년 간 “2019 청소관리용역(■■■■본부)”과 “2020년 시설관리용역(■■■■본부)”에 대하여 관리 감독하면서 「용역계약 일반조건」 제28조의4에 따른 노무비 구분관리 및 지급확인 절차를 이행하지 않고 노무비를 경비 등과 함께 기성 및 준공비에 포함하여 지급하다가, “2021년 ■■■■본부 시설관리용역(청소 및 시설물)”부터 근로자의 인건비를 계약상대자의 노무비 전용계좌로 지급하는 등 노무비 구분관리 규정을 준수하였으나, 노무비 지급여부를 확인하지 않는 등 노무비 구분관리 및 지급확인 관련 절차를 제대로 이행하지 않았다.

한편 금번 공급분야 종합감사 기간 중 우리공사 사옥관리용역에 대한 노무비

구분관리 및 지급확인제 준수 여부에 대하여 전사적으로 검토한 결과 [X][X][X][X]
[X][X]본부를 제외한 모든 지역 및 기지본부에서 【붙임 1】 과 같이 「용역계약
일반조건」 제28조의4에 따른 노무비 구분관리 및 지급확인 절차를 전체 또는 부
분적으로 미이행 하고 있다.

노무비 구분관리 및 지급확인제는 단순노무 용역 종사자에 대한 보호를 위한
제도로써, 미 준수시 「근로기준법」 등 관련 법령에 따라 과태료 부과 대상이다.
우리공사는 본사를 포함한 모든 지역본부 및 기지본부에서 사옥관리를 위한 청
소 및 시설물 관리용역 계약을 각 지역본부·기지본부별로 추진·관리하고 있고,
사옥관리용역은 「국가를당사자로하는계약에관한법률 시행규칙」 제23조의3 각
호의 용역에 해당하는 바, 전사적으로 노무비 구분관리 및 지급확인제 준수를
위한 관리가 필요하다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

▲▲처 ●●●●부는 금번 공급분야 종합감사 결과에 동의하며, 9개 지역본부
및 5개 기지본부의 사옥관리 용역 관리와 관련 미 준수 중인 노무비 구분관리
및 지급확인제 준수를 위한 안내 등을 시행토록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

▲▲처장은 전사 사옥관리용역의 관리시 노무비 구분관리 및 지급확인제가 준
수될 수 있도록 조치하시기 바라고, (통보)

⊗⊗⊗⊗처장은 사옥관리용역 관리시 「용역계약 일반조건」 과 달리 노무비 구
분관리 및 지급확인제를 준수하지 아니한 관련부서에 주의 조치하시기 바랍니다.

(부서주의)

[관련부서-부서주의]

■■■■본부 ▽▽부

★★★★본부 ▽▽부

【붙임 1】 사옥관리용역 노무비 구분관리 및 지급확인제 준수 현황

지역본부	용역명	계약기간	구분관리제	지급확인제
■■■■본부	2019 청소관리용역	`19.05.01~`20.04.30	×	×
	2020년 시설관리용역	`20.05.01~`21.04.30	×	×
	2021년 ■■■■본부 시설관리용역	`21.05.01~`22.04.30	○	×
	2022년 ■■■■본부 시설관리용역	`22.05.01~`23.04.30	1회 기성 미청구	1회 기성 미청구
○○○○본부	2019년 ○○○○본부 청소용역	`19.05.01~`20.04.30	×	×
	2020 ○○○○본부 시설관리용역	`20.05.01~`21.04.30	×	×
	2021년 ○○○○본부 시설관리용역	`21.05.01~`22.04.30	×	×
	2022년 ○○○○본부 시설관리용역	`22.05.01~`23.04.30	×	×
★★★★본부	2019년 ★★★★★본부 청소용역 계약	`19.05.01~`20.04.30	×	×
	2020년 시설관리용역	`20.05.01~`21.04.30	×	×
	2021년 시설관리용역	`21.05.01~`22.04.30	×	×
	2022년 ★★★★★본부 시설관리용역	`22.05.01~`23.04.30	○	기성 1회차 지급
■■■■본부	2019 청소관리용역	`19.05.01~`20.04.30	×	×
	■■■■본부 시설관리용역	`20.05.01~`21.04.30	×	×
	■■■■본부 시설관리용역	`21.05.01~`22.04.30	×	×
	2022년 ■■■■본부 시설관리용역	`22.05.01~`23.04.30	×	×
◆◆◆◆본부	2019년 사옥관리 청소용역	`19.05.01~`20.04.30	×	×
	2020년 ◆◆◆◆본부 시설관리 청소용역	`20.05.01~`21.04.30	×	×
	2021년 ◆◆◆◆본부 시설관리 청소용역	`21.05.01~`22.04.30	×	×
	2022년 ◆◆◆◆본부 시설관리 청소용역	`22.05.01~`23.04.30	×	×
◆◆◆◆본부	2019 ◆◆◆◆본부 청소관리용역	`19.05.01~`20.04.30	×	×
	2020 ◆◆◆◆본부 시설관리용역	`20.05.01~`21.04.30	×	×
	2021 ◆◆◆◆본부 시설관리용역	`21.05.01~`22.04.30	×	×
	2022년 ◆◆◆◆본부 시설관리용역	`22.05.01~`23.04.30	×	×
■■■■본부	2019년 ■■■■본부 사옥관리 청소용역	`19.05.01~`20.04.30	×	×
	2020 시설관리용역	`20.05.01~`21.04.30	×	×
	2021년 ■■■■본부 사옥관리 청소용역	`21.05.01~`22.04.30	○	×
	2022년 ■■■■본부 사옥관리 청소용역	`22.05.01~`23.04.30	○	×
■■■■■■■■■■본부	2018년 ■■■■■■■■■■본부 사옥관리 청소용역	`18.11.01~`20.04.30	×	×
	2020년 ■■■■■■■■■■본부 시설관리용역	`20.05.01~`21.04.30	×	×
	2021년 ■■■■■■■■■■본부 시설관리용역	`21.05.01~`22.04.30	×	×
	2022년 ■■■■■■■■■■본부 시설관리용역	`22.05.01~`23.04.30	×	×

본부

지역본부	용역명	계약기간	구분관리제	지급확인제
△△ △△본부	2019년 △△△△본부 청소관리 용역	`19.05.01~`20.04.30	×	×
	2020년 시설관리(청소 및 시설물)용역	`20.05.01~`21.04.30	×	×
	2021년 시설관리(청소 및 시설물)용역	`21.05.01~`22.04.30	×	×
	2022년 시설관리(청소 및 시설물)용역	`22.05.01~`23.04.30	1회 기성 미청구	1회 기성 미청구
본부	2019년 본부 사옥관리 청소용역	`19.05.01~`20.04.30	×	×
	2020년 본부 시설관리용역	`20.05.01~`21.04.30	×	×
	2021년 본부 시설관리용역	`21.05.01~`22.04.30	×	×
	2022년 시설관리용역(청소 및 시설물)	`22.05.01~`23.04.30	×	×
▲▲ ▲▲본부	▲▲▲▲본부 청소관리용역	`19.05.01~`20.04.30	×	×
	2020년 ▲▲▲▲본부 시설관리용역	`20.05.01~`21.04.30	×	×
	2021년 시설관리용역	`21.05.01~`22.04.30	×	×
	2022년 ▲▲▲▲본부 시설관리용역	`22.05.01~`23.04.30	×	×
▤▤ ▤▤본부	2019년 ▤▤▤▤본부 사옥관리 청소용역	`19.05.01~`20.04.30	×	×
	2020년 ▤▤▤▤ 시설관리(청소 및 시설물)용역	`20.05.01~`21.04.30	×	×
	2021년 시설관리용역(청소 및 시설물)	`21.05.01~`22.04.30	×	×
	2022년 ▤▤▤▤본부 시설관리용역	`22.05.01~`23.04.30	×	×
□□LNG 본부	2022년 □□LNG본부 시설관리용역	`21.05.18~`22.04.30	×	×
	2022년 □□LNG본부 시설관리용역	`22.05.01~`23.04.30	×	×

* ▤▤▤▤▤▤▤본부의 사옥관리용역은 계약상대방이 노무비 구분관리제 적용 제외를 요청하였고, ▤▤▤▤▤▤▤본부에서 이를 승인
(노무비 청구기일 전 근로자 전원에게 노무비를 선 지급시, 노무비 구분관리제 적용 제외 가능)